أُرجُـــــوزَة

المهارات الفقهيّة

ناظمُها

عبد الحميد شيخ طاهر الصومالي الشافعي

١٤٤٢هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله الذي قد أَتقنا [١] لكل شيءٍ صُنعَه وأحسنا
أحبّ للعباد حيثُ عمِلوا [٢] أن يُتقِنوا عن النبي نَقلوا[١]
صلّى عليه ربُّنا وسلّما [٣] عَلّمنا أعمالَنا أن نُحكما
وبعدُ ذي أُرجوزةُ التَمهُّرِ [٤] في الفقه في النصوص والتبحُّرِ
مُشتقّةً من حِبر أهلِ الخبرةِ [٥] من فقهاء عصرِنا الأجلّةِ
إذ ليس في التراث سفرٌ دوّنا[٢] [٦] مهارةَ الفقيه لكن ضُمِّنا

المهارة (١، ٢): الاستدلال، والاستنباط

ويستدلُّ النصَّ ذو المهارةِ [٧] مُستَنبِطاً معناه بالجَدارةِ

---

(١) إشارة إلى قوله ﷺ : «**إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه**» مسند أبي يعلى ، الأوسط للطبراني، الشعب للبيهقي

(٢) يعني لم يُفرد المتقدمون التأليف للمهارات الفقهية مجموعةً ، ولكنهم نثروها في ثنايا مدوّناتهم، فانتدب لاستخراجها مجموعة من العلماء المعاصرين كـ«مسرد المهارات الفقهية» بإشراف: د. خالد المزيني، و د. عبد الله بن وكيل، ومثله " المنتقى من كتاب تنمية الملكة الفقهية" بإشراف: أ.د.عبد العزيز الشبل، واقتصر النظم على الثلاثة عشر مهارة الواردة في العمل الأخير، ولعلي أزيدها فيما بعدُ، إن شاء الله.

المهارة (٣): تصور المسائل

مُقـــدِّماً تَصَـــوُّرَ المســـائلِ [٨] وليَجتنـــب تصـــوُّرا مـــعْ خَلَـــلِ

المهارة (٤): استخراج الضوابط

واستَخرِجَنْ ضـوابطَ الأبـوابِ [٩] بـالنصّ أو بـالفهم ذي الصـوابِ

المهارة (٥): تحليل النص الفقهي

وحَلِّلَـنْ نُصوصَـك الفقهيـة [١٠] مُفكِّكـا أجزائهـا الأصـليّة

المهارة (٦): التقسيم الفقهي

ولـيُعنَ بالتقسـيم للمسـائلِ [١١] ميسِّـرِ الصِّـعابِ والمـذلِّلِ

المهارة (٧): التعليل الفقهي

وليَضـبِط التعليـلَ للأَحكـامِ [١٢] مـن رام فِقهـاً راسـخَ الإحكـامِ

المهارة (٨): تحقيق المناط

وحقِّـقِ المنـاط في الوقـائعِ [١٣] قضـيتَ أو أفتيـتَ في الشَّـرائعِ

المهارة (٩): التفريق الفقهي

وفـرِّقنَّ بـين مـا تشـابها [١٤] مِن الفروع ضابطاً معْ جمعِها[٣]

---

(٣) عدّ الزركشي في المنثور هذه المهارةَ من الثاني من أنواع الفقه، وقال: «...حتى قال بعضهم الفقه جمع وفرق».

المهارة (١٠): بناء المسألة الخلافية

ولـــيُعن بالوِفـــاق والخـــلافِ [١٥] إن رام أن يُوصَـــفَ بالإنصـــافِ

المهارة (١١): الرّبط بالمقصد الشرعيّ

واســـتنبطِ المقاصـــدَ الشـــرعيّة [١٦] ســـتُدركَنْ أســـرارَها الخَفِيَّـــة

المهارة (١٢): تخريج الفروع على الأصول

وأَلحـــقِ الفـــروعَ بالأصـــول [١٧] تطبِّـــقِ التنظيـــرَ في الأصـــول

وداوِمِ التَّـــرويض والممارسَـــة [١٨] يـــا مَـــن بَغَـــى نتائجـــاً مُلتَمَسَـــة

المهارة (١٣): الرجوع إلى المصادر

وســـاحةُ التمـــرين في المصـــادرِ [١٩] فإنَهـــا مســـارح المُحـــرِّرِ

خاتمة

وهـــذه العشـــرُ مـــع الثلاثـــةِ [٢٠] أَحصـــيتُها لرَائِمِـــي المهـــارةِ

يـــا ربَّنـــا نســـألك التفقُّـــهَ [٢١] في الـــنصِّ والمفهـــومِ والتنبُّـــهَ

أحمـــدك اللهـــمَّ أَن أَعنتنـــي [٢٢] علـــى نِظـــام النَثـــر بـــل منَحتَنـــي

مصـــلِّيا علـــى النبـــيّ القُرَشِـــيّ [٢٣] حبيبِنـــا المعصـــومِ عـــن تَفَحُّـــشِ